

1500665-05.2022.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/06/2022

... 8) a vítima foi liberada próximo do roubo e eles foram detidos próximo do local do sinal do celular; 9) eles negaram o roubo; 10) eu não acompanhei o reconhecimento, somente fui informado que as vítimas os reconheceram; 11) detivemos eles depois de 20 minutos do conhecimento da notícia do roubo; 12) depois da abordagem, não demoramos para levarem eles até o D.P., ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Mauá - SP - cep 09371-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500665-05.2022.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500665-05.2022.8.26.0540

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE DE JESUS ALMEIDA e outro

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

I - Relatório.

FELIPE DE JESUS ALMEIDA, qualificado às fls. 24 e 30, E WILLIAN BARBOSA NEVES, qualificado a fls. 25 e 32, foram denunciados como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque no dia 02 de abril de 2022, por volta de 20h:40min, na Rua Condé Adelino do Espírito Santo, nº 241, Jardim Zaira, nesta cidade e comarca de Mauá, previamente ajustados, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e mediante restrição de liberdade de Jefferson Alves da Silva, subtraíram, para proveito comum, 01 (um) aparelho celular, marca Motorola, modelo G7, 01 (uma) aliança, 01 (uma) carteira de identidade, e 1 (um) cartão bancário da vítima Jefferson Alves da Silva, 1 (um) notebook, marca Positivo, 1 (um) aparelho celular, marca Motorola, modelo G20, 1 (um) tablet, marca Lenovo, 05 (cinco) cartões bancários, 01 (um) vale transporte, 02 (duas) camisetas e 01 (um) documento de identidade da vítima Bruna Alves Pelli, 01 (um) aparelho celular, marca Motorola, modelo G7, de propriedade da vítima Janderson Alves da Silva, e o veículo VW Voyage 1.6L MB5, placas RHQ7G94, pertencente a Fleetzil Locações e Serviços LTDA. (fls. 137/139).

No dia 03/04/2022, foram convertidas as prisões em flagrante dos acusados em preventiva (fls. 72/73).

A denúncia foi oferecida (fls. 136) e recebida, sendo designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes e sendo revogada a prisão preventiva do réu Felipe (fls. 98/116, 141/142 e 143/151).

Os réus foram citados (réu Felipe - fls. 163 - e réu Willian - fls. 201) e apresentaram defesa preliminar (réu Felipe - fls. 186/194 - e réu Willian - fls. 210/211).

O recebimento da denúncia foi mantido (fls. 211).

Nas audiências de instruções e julgamentos, por meio de gravação audiovisual, foram inquiridas as vítimas Bruna Alves Pelli (fls. 210/213), Jéfferson Alves da Silva (fls. 210/213) e Jeanderson Alves da Silva (fls. 210/213), as testemunhas Fernando de Carvalho Matei (fls. 210/213) e Jeferson Bernardo da Silva (fls. 210/213), e, por fim, procedeu-se o interrogatório dos réus Willian Barbosa Neves (fls. 263/265) e Felipe de Jesus Almeida (fls. 263/265). O Ministério Público desistiu das oitivas das testemunhas Herbert Blosfeld Ferreira e Robson Araújo Santos e as defesas da testemunha Priscila da Silva Freitas, como também requereram que se oficiasse à Polícia Militar para a juntada do GPS da viatura que conduziu os réus até o Distrito Polical e a juntada da câmeras de segurança da adega localizada na Rua Guerino Stela, altura no número 100, o que foi deferido (fls. 210/212). Na fase extrajudicial, foram ouvidas as testemunhas Fernando de Carvalho Matei (fls. 3/4) e Robson Araújo Santos (fls. 5), as vítimas Bruna Alves Pelli (fls. 6), Jéfferson Alves da Silva (fls. 8) e Jeanderson Alves da Silva (fls. 10), autos de reconhecimento (fls. 7, 9 e 11), e os réus Willian Barbosa Neves (fls. 12) e Felipe de Jesus Almeida (fls. 13).

A instrução foi encerrada (fls. 263/264).

A acusação em memoriais propugnou pela absolvição dos réus com fundamento no artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal (fls. 269/276).

A defesa dos réus Felipe e Willian, em memoriais, requereu a improcedência da ação. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão, a aplicação da menor fração possível, quanto às causas de aumento de pena e a fixação de regime semiaberto (fls. 278/296).

Auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/2).

Auto de reconhecimento de pessoa positivo (fls. 7, 9 e 11).

Declarações escritas prestadas em favor do réu Felipe (fls. 127/131).

Laudo de exame de corpo de delito (réu Felipe - fls. 169/170 -, e réu Willian - fls. 171/172).

GPS da viatura em que os réus foram conduzidos até à Delegacia (fls. 238/27).

Informação de que não havia cópias das imagens requeridas na Adega da 10 (fls. 259).

Folha de antecedentes (réu Willian - fls. 53/54 = 164/166 - e réu Felipe - fls.

167/168) e certidão (réu Felipe - fls. 51/52 - e réu Willian - fls. 56/57).

II - Fundamentação.

A ação penal é improcedente.

A materialidade do crime não restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/2), auto de reconhecimento de pessoa positivo (fls. 7, 9 e 11) e prova oral produzida.

A autoria também não restou comprovada.

Judicialmente, a vítima Jéfferson Alves da Silva disse que: 1) eu fui vítima de roubo por duas pessoas, a que me abordou do lado do motorista estava armada e colocou a arma no meu pescoço; 2) subtraíram o meu celular, cartões de banco e algumas coisas que estavam no carro, documentos, que eu somente percebi depois; 3) eu estava na festa com familiares e a minha prima Bruna, que me pediu que eu levasse ela até a casa da patroa dela, eu chamei o meu irmão para ir juntos; 4) eu estacionei o carro em frente da casa da patroa dela e fomos abordados por estas duas pessoas; 5) eles pegaram os pertences do meu irmão e da minha prima; 6) eles mandaram eu ir para o banco de trás, com o outro e eles me levaram até um local que desconheço; 7) durante o trajeto eles pediram para eu abrir as contas, para ver o PIX, eu disse que somente tinha R\$ 100,00; 8) o mais alto ficou junto comigo e ele pediu para eu mostrar a senha do celular e ele também pediu a senha do cartão de banco, que tinha os R\$ 100,00; 9) ele pediu várias vezes para eu repetir a senha do celular, acho que para ele grava-la; 10) ele perguntou sobre as rodas do carro, eu disse que não sabia, porque o carro era de locadora; 11) depois que eles pediram a senha, eles me colocaram no porta-malas, andaram por pouco tempo e ele parou, porque tenho bloqueador; 12) eu disse para eles que o carro tinha bloqueador e o desbloquearia se eles me deixassem ir embora, eles pararam o carro e me deixaram ir embora com o carro; 13) eu fui até um bar, pedi auxílio para os policiais e eles pediram para eu entrar na conta Google, viram a localização do celular e eu fui para a Delegacia; 14) o Jeanderson e a Bruna foram soltos na abordagem, rodando no carro somente fui eu; 15) estimo que fiquei uns 20 a 30 minutos rodando com eles; 16) na Delegacia me avisaram que haviam detidos dois suspeitos com as características que eu havia passado; 17) na Delegacia eu reconheci o rapaz mais alto que ficou comigo e pedia o meu cartão; 18) na Delegacia somente foram mostrados os dois roubadores; 19) o mais alto eu o reconheci pelo rosto, porque foi o que ficou comigo e me pedia as coisas; 20) o outro estava de moleton de cor claro, mas não lembro da calça e sapato, ele estava de capuz e não conseguia olhar diretamente para ele; 21) transcorreu em torno de uma hora aproximadamente até eles me avisarem que dois indivíduos haviam sido detidos; 22) o local não era bem iluminado; 23) a pessoa mais alta que reconheci tinha o cabelo bem baixinho, alinhadinho, era branco e tinha um rastro de bigodinho, fininho, ele não estava usando nada no rosto; 24) eu não vi o momento em que os policiais chegaram com eles, os policiais pediram para eu entrar em uma sala para não vê-los antes do reconhecimento; 25) os meus familiares também ficaram isolados para o reconhecimento; 26) o meu irmão chegou na Delegacia bem próximo do horário que a viatura chegou com os indivíduos e a minha prima chegou bem depois; 27) a pessoa que me abordou passou a conduzir o veículo e o outro entrou no banco de trás; 28) eu somente reconheci o da frente, porque o de trás estava de capuz e mandava eu abaixar a cabeça; 29) antes do reconhecimento não foi pedido para eu descrever os roubadores, somente os descrevi para os policiais militares no bar, quando fui informa-los sobre o roubo; 30) o que eu reconheci não tinha nada que chamasse a atenção; 31) a pessoa que ficou comigo no banco de trás também era branco; 32) reconheço o nos 1 e o 4; 33) na Delegacia eu reconheci somente uma pessoa, mas lembro do outro roubador que estava na Delegacia; 33) o número 4 foi o que ficou do meu lado a hora que desceu do carro pedindo todas as informações do celular e senha

do cartão de banco, ele era o condutor do veículo; 34) não foi recuperado nenhum dos pertences (fls. 210/213). Na fase extrajudicial, a vítima Jéfferson nada acrescentou (fls. 8).

Em juízo, a vítima Bruna Alves Pelli disse que: 1) fui vítima por dois roubadores; 2) o que abriu a minha porta apontou a arma para mim; 3) subtraíram o notebook da empresa, o meu celular, o tablet do meu filho, duas camisetas, documentos e pertences pessoais, nada foi recuperado; 3) eu estava parado na frente da casa da minha colega de trabalho, saímos da festa de família e fomos até lá; 4) chegaram duas pessoas, o do meu lado colocou a mão por dentro, abriu o carro e apontou a arma; 5) eu estava no banco de trás do lado direito, atrás do meu primo Jean; 6) tudo o que eu perdi estava na mochila do homem aranha, que era do meu filho; 7) não pediram senha para mim; 8) eu não fui no carro; 9) ele apalpou o meu primo Jean e pegou o celular dele; 10) o que saiu conduzindo o carro era o mais alto, mas eu não vi o rosto dele; 11) eles saíram com o meu primo Jéfferson e deixaram eu e o Jean; 12) acho que entre uma hora e pouco depois a duas horas eles foram detidos; 13) eu vi duas pessoas, mas não consigo lembrar, um deles estava de capuz; 14) a roupa não tinha nada a ver; 15) o que eu fiquei na dúvida foi o mais baixinho; 16) o mais alto eu não reconheci e o mais baixinho eu fiquei em dúvidas; 16) o local do roubo estava bem escuro, o único lugar claro era uma igreja, havia um feixo de luz, mas a rua era muito escura; 17) não consigo dar detalhes das características com clareza, inclusive eu uso óculos e estava sem óculos; 18) a arma era preta, pelo menos parecia preta e não sei dar detalhes dela; 19) na Delegacia somente haviam duas pessoas para o reconhecimento e não pediram para eu descrever as características físicas dos roubadores; 20) eu fiquei em uma sala isolada e somente vi os roubadores na sala de reconhecimento; 21) tivemos notícias do meu primo depois de uma hora e meia a duas horas depois; 22) na Delegacia eu fiquei com dúvida em relação ao mais baixinho e em momento algum eu dei certeza; 23) pela estatura é o nº 4, mas eu não vi, na primeira leva parece ser o nº 1; 24) o que me pareceu era o nº 1 e pela estatura era o nº 4, porque ele era bem mais alto (fls. 210/213). Na fase inquisitiva, a testemunha Bruna nada acrescentou (fls. 6).

A vítima Jeanderson Alves da Silva, sob o crivo do contraditório, disse que: 1) fui vítima de roubo por duas pessoas, os dois estavam armados; 2) eu vi que eram duas pistolas, mas não pude identificar se eram de verdade ou não; 3) subtraíram o meu aparelho celular e não o recuperei; 4) estávamos na festa, a minha prima ia para a casa da patroa dela e meu irmão me chamou para levarmos a minha prima até a casa da patroa dela; 5) ela ligou para a patroa dela, demorou uns cinco a dez minutos, e chegaram duas pessoas, mandaram a gente sair e subtraíram as coisas; 6) eu e a minha prima fomos liberados, mas o meu irmão foi levado; 7) demorou entre uma hora a uma hora e meia até me avisarem que eles foram detidos; 8) reconheci os dois na Delegacia, somente foram mostradas duas pessoas; 9) eu os reconheci, porque um era mais alto e de pele escura e o mais baixo ela era clara e tinha tatuagens; 10) o local não era bem iluminado, nem mal iluminado, porque as casas tinham luzes e uma igreja com iluminação; 11) o mais alto estava com a mesma roupa, o mais baixo não; 12) os dois estavam de calça jeans o alto que assumiu o motorista estava de moleton preto e o mais baixo de moleton claro; 13) a tatuagem eram letras e desenhos e acho que tinha tatuagens nas mãos e nos braços; 14) na Delegacia não pediram para eu descrever as características dos roubadores antes do reconhecimento; 15) eu não vi fotos; 16) não vi estas pessoas chegando com a polícia, eles já estavam na Delegacia, somente os vi na sala; 17) as armas eram pretas; 18) o da frente tinha 1,80m e o de trás era mais ou menos da minha altura, eu tenho 1,74m; 19) não sei que horas eu cheguei na Delegacia; 20) ficamos procurando o meu irmão por volta de 45 minutos a 1 hora; 21) quando ele me revistava, o moleton subiu e eu vi a tatuagem do braço; 22) não reconheço nenhum deles, depois a vítima disse que não conseguiu ver o nº 1, foi mostrado novamente, e esta vítima o reconheceu, mas não reconheceu os outros; 23) o nº 1 chegou pedindo para abrir a porta do carro, pediu para o meu irmão descer, me revistou, pegou o meu aparelho, entrou e foi embora com o meu irmão; 24) eles estavam de moleton sem capuz; 25) eles não estavam de capuz,

estavam com a touca do moleton (fls. 210/213). Extrajudicialmente, a testemunha Jeanderson nada acrescentou (fls. 10).

A testemunha Herbert Blosfeld Ferreira, em juízo, disse que: 1) eu presenciei o roubo; 2) estávamos fazendo uma festa de confraternização da empresa da minha esposa; 3) a amiga da minha esposa chegou para a festa, eu descii e havia duas pessoas abordando eles; 4) não consegui ver o rosto deles; 5) um deles estava de blusa jeans e moleton, ambas com capuz; 6) eles estavam de costas, mandaram as pessoas descerem e uma delas ficou no carro; 7) não fui chamado para ir na Delegacia; 8) eu não vi outro veículo, eu somente vi os roubadores; 9) eles estavam com a touca da blusa (fls. 210/213). Na fase policial, a testemunha Herbert não foi ouvida.

A testemunha Fernando de Carvalho Matei, judicialmente, disse que: 1) a gente estava fazendo patrulhamento pelo bairro do Jardim Zaira, uma das vítimas nos encontrou e disse que ele e a prima foram roubados e o irmão dele havia sido levado junto com os roubadores; 2) informamos as características do veículo, mas não o encontramos; 3) depois outra viatura informou que havia encontrado o carro com a outra vítima; 4) nós abordamos os réus na Rua Guerino Estela com Luis Gonzaga do Amarala; 5) fizemos a abordagem deles, não encontramos nada, mais as características deles eram parecidas com as informadas; 6) na Delegacia eles foram reconhecidos pelas vítimas; 7) as características eram um baixo com tatuagem no pescoço e o outro alto afro-descendente, mas as roupas não lembro; 8) a vítima foi liberada próximo do roubo e eles foram detidos próximo do local do sinal do celular; 9) eles negaram o roubo; 10) eu não acompanhei o reconhecimento, somente fui informado que as vítimas os reconheceram; 11) detivemos eles depois de 20 minutos do conhecimento da notícia do roubo; 12) depois da abordagem, não demoramos para levarem eles até o D.P., sem sombra de dúvidas não demoramos duas horas; 13) a abordagem foi pelas características deles e pelo nervosismo, eles demonstraram estarem preocupados; 14) não sei o horário específico da abordagem, os horários são os do boletim de ocorrência; 15) o policial Robson Araújo Santos tem as mesmas informações que eu; 16) não fizemos diligências com eles na viatura, do local fomos diretamente para o D.P., inclusive isso pode ser comprovado por rastro de viatura; 17) posso até conhecer o proprietário da Adega, mas não é do meu convívio e não tenho conhecimento que é de um policial militar; 18) eles ficaram bastante tempo na viatura na Delegacia até a apresentação para o Delegado, porque é o Delegado que dá ciência para a gente apresentar os presos; 19) fui eu quem passou as informações na Delegacia primeiro (fls. 210/213). Na fase inquisitiva, a testemunha Fernando nada acrescentou (fls. 3/4).

A testemunha Robson Araújo Santos, em juízo, disse que: 1) me recordo da ocorrência; 2) o irmão da pessoa que foi levado com o carro entrou em contato com a viatura e disse que o irmão dele foi levado com o carro; 3) a policial Padilha nos avisou que encontrou o carro e a vítima; 4) nos informaram que um era branquinho com blusa preta e outra com blusa colorida; 5) o irmão da pessoa que nos informou sobre o roubo disse onde estava dando o sinal do celular; 6) nós fomos até lá e encontramos os réus e duas vítimas os reconheceram; 7) não me recordo o horário da abordagem; 8) entre a abordagem e a condução para a Delegacia demorou no máximo meia hora, fomos diretos para o Distrito Policial; 9) ficamos na porta da Delegacia por 40 minutos ou mais, porque havia outra ocorrência na frente; 10) não conheço o dono da Adega; 11) não sei quanto tempo decorreu entre a notícia crime e a abordagem deles (fls. 210/213). Na fase extrajudicial, a testemunha Robson acrescentou que: a) os réus ao avistarem a viatura policial apresentaram comportamento furtivo; b) após terem sido abordados, os réus negaram os fatos; c) não foram encontrados pertences das vítimas ou arma de fogo com eles (fls. 5).

Em juízo, a testemunha Jeferson Bernardo da Silva disse que: 1) o Felipe chegou no meu salão por volta das sete e meia, foi na casa dele levar a sua bolsa e voltou e ficou até umas oito e meia; 2) o outro menino chegou por volta das oito horas; 3)

eu demorei uns 40 minutos até cortar o cabelo do Felipe e ele ficou um tempo a mais, porque não era a vez dele e o celular dele ficou carregando; 4) aqui no salão o Felipe chegou a pé e o outro menino chegou de moto; 5) o Felipe foi levar a mochila na casa dele e voltou; 6) a roupa do Felipe era preta ou verde; 7) o Felipe cortou o cabelo e o outro tinha cortado uns dias antes; 8) eles saíram juntos, mas não sei a hora certa que eles saíram (fls. 210/213). A testemunha Jeferson não foi ouvida na fase policial.

O réu Felipe de Jesus Almeida, ao ser interrogado, em juízo, disse que: a) os fatos não são verdadeiros; b) conhecia o Willian, porque trabalhávamos na feira livre juntos; c) não sei o porquê algumas das vítimas me reconheceram; d) não conheço nenhuma vítima; e) quando eu fui detido, a gente já estava na adega; f) a gente estava andando de moto, ela parou um pouco acima da adega, fomos na adega, pedimos uma chavinha e os policiais já estavam na adega; g) tentamos usar a chavinha para concertar o acelerador da moto; h) daí, fomos abordados pelos policiais e falaram que éramos nós que tínhamos praticado o roubo; i) havia um fluxo de pessoas no dia, umas quinze; j) no reconhecimento da Delegacia somente estávamos eu e o William (fls. 263/265). Extrajudicialmente, o réu Felipe permaneceu em silêncio (fls. 13).

Por fim, o réu Willian Barbosa Neves, ao ser interrogado, em juízo, disse que: a) os fatos não são verdadeiros; b) não conhecia as vítimas; c) não sei o porquê fui reconhecido; d) eu estava com o Felipe na rua da adega, nós tínhamos acabado de parar com a moto, porque o acelerador quebrou e fomos atrás de uma chavinha e beber na adega; e) saíram dois policiais lá de dentro, nos abordaram e saiu no rádio sobre um assalto e as características batiam com a nossa; f) falaram que eu tinha passagem e levarão nós para o primeirinho; g) não conhecia os policiais; h) não conhecia o Delegado; i) eles não me deram oportunidade (fls. 263/265). Extrajudicialmente, o Willian réu permaneceu em silêncio (fls. 12).

Pois bem, pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/2), auto de reconhecimento de pessoa positivo (fls. 7, 9 e 11), declarações escritas prestadas em favor do réu Felipe (fls. 127/131), laudo de exame de corpo de delito (réu Felipe - fls. 169/170 - e réu Willian - fls. 171/172), GPS da viatura em que os réus foram conduzidos até à Delegacia (fls. 238/27) e informação de que não havia cópias das imagens requeridas na Adega da 10 (fls. 259). como também pelas declarações das vítimas Bruna Alves Pelli (fls. 6 e 210/213), Jéfferson Alves da Silva (fls. 8 e 213) e Jeanderson Alves da Silva (fls. 10 e 210/213) e pelos depoimentos das testemunhas Fernando de Carvalho Matei (fls. 3/4 e 210/213), Robson Araújo Santos (fls. 5 e 210/213) e Jeferson Bernardo da Silva (fls. 210/213), e pelas autodefesas dos réus Felipe de Jesus Almeida (fls. 13 e 263/265) e Willian Barbosa Neves (fls. 12 e 263/265), foi comprovado que na data e local dos fatos as vítimas estavam em uma festa de família, quando a vítima Bruna pediu para a vítima Jéfferson, que é o seu primo, leva-la até a casa da sua patroa, tendo este pedido à vítima Jeanderson, que é seu irmão, para acompanhá-lo. Já na frente da casa da patroa da vítima Bruna, eles foram abordados por dois indivíduos que os ameaçaram com arma de fogo, subtraíram o aparelho celular, a aliança, a carteira de identidade e o cartão bancário da vítima Jéfferson, o notebook, o aparelho celular, o tablet, cinco cartões bancários, o vale transporte, duas camisetas e o documento de identidade da vítima Bruna, o aparelho celular da vítima Janderson e o veículo Voyage, placas RHQ7G94, da vítima Fleetzil Locações e Serviços Ltda., e se evadiram.

Contudo, não foi comprovado que foram os réus que praticaram os roubos contra as vítimas, porque, apesar do reconhecimento extrajudicial (fls. 7, 9 e 11) e judicial realizados pelas vítimas (fls. 263/265), estes reconhecimentos estão maculados, porque as três vítimas disseram expressamente que não foi pedido a elas que descrevessem os réus antes do reconhecimento e somente foi apresentado a elas os dois réus, ou seja, não houve observância do artigo 226 do Código de Processo Penal. Outrossim, a autoria delitiva não foi comprovada por outros elementos de

provas, porque os réus não foram presos em flagrante, com a arma do crime, com os bens das vítimas, que sequer foram recuperados, e negaram o crime (fls. 12/13 e 263/265). Em suma, os réus até poderiam ser os autores do crime de roubo, mas do jeito que o reconhecimento pessoal se deu na fase policial, houve macula dele e, por consequência, do reconhecimento pessoal realizado em juízo. Friso, por fim, que o reconhecimento é um meio de prova, que não é único, e deve ser cotejado com outros elementos probatórios, que neste caso não existiram (outros elementos probatórios), e, como já dito, ainda está eivado de vício (reconhecimento). Neste sentido a jurisprudência:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO TENTADO. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n. 598.886/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).
2. No caso, a única prova de autoria utilizada para a condenação do agente foi o reconhecimento fotográfico realizado em solo policial, que nem sequer foi repetido sob o crivo do contraditório, porquanto depreende-se que a vítima tão somente declarou que havia realizado o referido reconhecimento na fase administrativa.
3. Tem-se, portanto, édito condenatório lastreado em prova colhida em solo policial, repetível, porém não repetida, além de não corroborada por outros elementos obtidos na esfera judicial, procedimento que não atende aos ditames do devido processo legal.
4. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem "depreende-se que o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal não fora observado no presente caso, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, ensejando a nulidade da prova, e não servindo de fundamento para condenação, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva".
5. Agravo regimental provido." (grifei).
(AgRg no HC 637.951/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021).

"HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. SUPORTE PROBATÓRIO INSUFICIENTE À CONDENAÇÃO EM 2º GRAU. CERTEZA NÃO DEMONSTRADA. NULIDADE RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO QUE DEVE SER RESTABELECIDA. WRIT CONCEDIDO.

1. Acerca do instituto processual do reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, entendia esta Corte que as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 13/6/2017).
2. Entretanto, no julgamento do HC 598.886/SC, da relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz, a interpretação foi revista pela Sexta Turma, no sentido de que se determine, doravante, a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico - que não siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP, sob pena de continuar-se a gerar uma instabilidade e insegurança de sentenças judiciais que, sob o pretexto de que outras provas produzidas em apoio a tal ato - todas, porém, derivadas de um reconhecimento desconforme ao modelo normativo - autorizariam a condenação, potencializando, assim, o concreto risco de graves erros judiciais.
3. Hipótese em que o reconhecimento pessoal do réu, ora paciente, não obedeceu aos ditames do precedente mencionado - HC 598.886/SC - e, mais grave ainda, da própria

norma processual em apreço (art. 226/CPP), porquanto a vítima não descreveu a pessoa suspeita do ilícito, mas, tão somente, a reconheceu através de uma viseira aberta de seu capacete, acessório que usava no momento do fato, destacando-se, da sentença absolutória, que [a] vítima Ingrid, certamente dificultada pela visibilidade e pelo uso de capacetes, não foi nada assertiva no reconhecimento pessoal em juízo. E ainda, como já se disse, o procedimento de apuração relacionado a outro fato, em que são investigados Cláudio e o tal Marcos Vinícius, não foi utilizado pela acusação, neste processo, para amparar a pretensão condenatória de Cláudio, de modo que o que há, neste momento, é uma prova muito frágil da autoria imputada a Cláudio.

4. Apesar de o paciente ser suspeito da prática de outros roubos, isso não significa dizer que, de igual modo, tenha cometido o delito em debate, até porque (no caso) não foi condenado nos termos do art. 71 do Código Penal - crime continuado.

5. Como observado no HC 598.886/SC, [à] vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

6. Pode a sentença se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento, o que, na espécie, não ocorreu, haja vista inexistirem outras provas nesse sentido, afirmando o julgado que não só o réu Jeferson deve ser absolvido, por absoluta ausência de qualquer elemento que embase a autoria que lhe é imputada, mas também o acusado Cláudio, cujos elementos que serviriam para embasar uma condenação são todos por demais frágeis.

7. Habeas corpus concedido para reconhecer a nulidade em relação ao reconhecimento pessoal do paciente e restabelecer a sentença na qual foi absolvido. (grifei). (HC 648.232/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021).

"Apesar do reconhecimento fotográfico extrajudicial positivo realizado pela vítima no dia em que ocorreu o roubo (fls. 9) e do reconhecimento pessoal judicial positivo realizado pela vítima nesta audiência (gravação audiovisual), o réu não foi preso em flagrante, não foi preso com a arma do crime, nem com os bens da vítima, que sequer foram recuperados, e o réu negou o crime (fls. 72 e 109). Ou seja, o réu pode até ter cometido este crime, mas as provas são frágeis para gerar uma condenação. Neste sentido a jurisprudência: "HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO OU PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE OUTRA FONTE MATERIAL INDEPENDENTE DE PROVA. ABSOLVIÇÃO DE RIGOR. LEADING CASE DA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: HC 598.886/SC, REL. MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. No caso, malgrado ter havido o reconhecimento fotográfico pela Vítima, o Magistrado de primeiro grau - mais próximo dos fatos e das provas - absolveu o Paciente porque não houve flagrante, não havia outras testemunhas presenciais e a res (aparelho de telefonia celular) não foi encontrada na posse do Acusado. Essa conclusão, todavia, foi reformada pelo Tribunal local, que reconheceu a autoria e condenou o Réu pelo crime de roubo. 2. A Vítima, única depoente presencial dos fatos a ter sido ouvida em juízo, mais de um ano depois da prática da conduta, tão somente ratificou o que já havia afirmado em sede policial, quando houve, por ela, o reconhecimento fotográfico do Paciente. 3. O único outro testemunho na fase judicial foi prestado por Agente de Polícia que esclareceu ter localizado o Adolescente que adquiriu o telefone celular produto do roubo, sem constar nos autos, contudo, que a res teria sido vendida pelo Paciente. É certo, ainda, que o depoente compromissado informou que extraiu fotos do Paciente na rede social Facebook para o reconhecimento fotográfico pela Vítima. Porém, não indicou nenhuma fonte material independente de prova (independent source) diversa. 4. Em conclusão, o Juízo condenatório proferido pelo Tribunal a quo, fundado tão somente no reconhecimento fotográfico que não observou o devido regramento legal - portanto, dissociado de outros elementos

probatórios suficientes para lastrear idoneamente a condenação -, está em desconformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. Inobservância do devido regramento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, nos termos da orientação consagrada no julgamento do HC n. 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ (STJ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). 6. Ordem de habeas corpus concedida, para restabelecer os efeitos da sentença absolutória. - (grifei). (HC 617.717/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 24/08/2021).

De mais a mais, neste caso concreto, ainda que o reconhecimento tivesse seguido as regras previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, as provas não seriam suficientes para condena-los, porque: a) na fase extrajudicial a vítima Jéfferson, que ficou o tempo todo com os roubadores, reconheceu somente o réu Felipe, supostamente o que o abordou e ficou com ele pedindo o seu cartão e senha bancária (fls. 9), mas em juízo reconheceu os dois, afirmando categoricamente que reconheceu o outro, porque se lembrava dele na Delegacia, mesmo tendo dito que o segundo roubador usava capuz (fls. 210/213), ou seja, estas discrepâncias, por si só, já colocam em credibilidade o seu reconhecimento; b) a vítima Bruna reconheceu o réu Felipe na Delegacia (fls. 9), apesar de judicialmente ter dito que não tinha certeza quando realizou o reconhecimento extrajudicial; c) a vítima Bruna ainda disse que não consegue reconhecer o mais alto, mas pelas declarações da vítima Jéfferson, o mais alto é o réu Felipe, por conseguinte o que ela não reconheceu é o réu Willian, que estaria de capuz, e ela somente o teria reconhecido pela sua estatura, mas, mesmo assim, em juízo, ela disse o seguinte "pela estatura é o nº 4, mas eu não vi, na primeira leva parece ser o nº 1, o que me pareceu era o nº 1 e pela estatura era o nº 4, porque ele era bem mais alto", em suma, ela não reconheceu, nem um nem outro com certeza, além de ter dito que as roupas que eles estavam não tinham nada a ver com a dos roubadores (fls. 210/213); d) a vítima Jeanderson reconheceu os dois réus na Delegacia (fls. 11), mesmo se tendo a certeza que um deles estava de capuz ou touca, e em juízo reconheceu somente um deles (fls. 210/213), ou seja, também não a credibilidade neste reconhecimento; e) a testemunha Fernando, que foi um dos policiais que os abordaram disse que eles foram detidos somente pelas características (fls. 210/213) e o testemunha policial Robson ainda inova dizendo que um deles estava de blusa colorida (fls. 210/213), quando as vítimas e a testemunha Herberto sempre falam em moletons preto e claro (fls. 129 e 210/213). Desta maneira, vê-se que a prova é totalmente conturbada, quanto ao reconhecimento deles, portanto frágil de mais para condena-los. Friso, por fim, que a absolvição não levou em consideração o depoimento da testemunha de defesa Jeferson, que também é conturbado (fls. 263/265), nem nas declarações escritas prestadas em favor do réu Felipe, que, aliás, duas delas são das testemunhas Herbert e Jeferson ouvidas neste processo (fls. 129/131).

III - Dispositivo.

Em razão do exposto, ABSOLVO os réus FELIPE DE JESUS ALMEIDA (R.G. nº 59.746.789 - filho de Thiago Alves de Almeida e Kelly Cristina de Jesus - fls. 24 e 30) e WILLIAN BARBOSA NEVES (R.G. nº 55.423.001 - filho de Valter Resende Neves e Vanessa Bardo Barbosa - fls. 25 e 32), da imputação dos crimes de roubo com emprego de arma de fogo, mediante concurso de pessoas e restrição de liberdade, previsto nos artigos 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, em concurso formal (artigo 70 do Código Penal), contra as vítimas Bruna Alves Pelli, Jéfferson Alves da Silva, Jeanderson Alves da Silva e Fleetzil Locações e Serviços Ltda., por insuficiência de provas para a sua condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura clausulado em seu favor do réu Willian.

Após o trânsito em julgado, archive-se o processo.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se.

Mauá, 10 de junho de 2022.

Sandro Rafael Barbosa Pacheco

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA